

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1851/2531

นายสุขฮวง แซ่ด่าน หรือห้วยทอง แซ่ด่าน
กับพวก

โจทก์

จังหวัดนครศรีธรรมราช กับพวก

จำเลย

นายสุขฮวง แซ่ด่าน ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายประพันธ์ ด่านสุวรรณ ที่ 2 โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 156

ความว่า โจทก์ทั้งสองฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอฎีกาอย่างคนอนาถา ศาลชั้นต้นได้สวนคำร้องแล้วเห็นว่า โจทก์ยังพอมีเงินที่จะเสียค่าธรรมเนียมได้ จึงมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

โจทก์ทั้งสองเห็นว่า ศาลชั้นต้นรับฟังพยานหลักฐานขัดต่อข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายหลายประการ ที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าโจทก์ที่ 2 มีบ้านเลขที่ 2 หมู่ที่ 1 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งโจทก์ได้ใช้เป็นร้านขายอาหารนั้นโจทก์ขอกราบเรียนว่า บ้านดังกล่าวตั้งอยู่ที่พิพาทในคดีนี้และคดียังอยู่ระหว่างพิจารณาของศาล จึงไม่สามารถจำหน่ายจ่ายโอนหรือก่อให้เกิดภาระติดพันใด ๆ เพื่อนำเงินมาเสียค่าธรรมเนียมศาลในคดีนี้ได้ และนอกจากนี้ปัจจุบันโจทก์ที่ 1 และที่ 2 ก็ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินตาม น.ส.3 และ ส.ค.1 ดังที่ศาลชั้นต้นได้ยกขึ้นมาเป็นข้อวินิจฉัยแต่อย่างใด ถึงแม้ น.ส.3 และ ส.ค.1 ดังกล่าวจะยังคงปรากฏชื่อโจทก์

ที่ 1 และที่ 2 เป็นผู้มีสิทธิครอบครองอยู่ก็ตามข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่า โจทก์เป็นคนยากจนจริง โปรดมีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์ฎีกาอย่างคนอนาถาด้วย

หมายเหตุ จำเลยทั้งหกได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 344,346)

เฉพาะจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 และจำเลยที่ 5 ต่างแถลงคัดค้าน(อันดับ 349,348)

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่าที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ให้จำเลยที่ 1 ถึงจำเลยที่ 4 โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทไปเป็นของโจทก์ตามข้อตกลงและให้เพิกถอนการจดทะเบียนที่ดินของโจทก์ออกเสียจากทะเบียนที่ดินราชพัสดุ หากจำเลยบิดพลิ้วหรือเพิกเฉยให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย และหากจำเลยโอนที่ดินคืนแก่โจทก์ไม่ได้ ให้จำเลยใช้ราคาที่ดินจำนวน 1,000,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ให้จำเลยที่ 3 ถึงจำเลยที่ 6 ร่วมกันหรือแทนกันชำระค่าสินไหมทดแทนในความเสียหายจำนวน 100,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าชำระเสร็จ

จำเลยทั้งหกต่างยื่นคำให้การ เฉพาะจำเลยที่ 4 ฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าที่พิพาทเป็นของจำเลยที่ 4 และให้ขับไล่โจทก์ทั้งสองออกจากที่พิพาท และให้ยกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ทั้งสองฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอฎีกาอย่างคนอนาถา

ศาลชั้นต้นได้สวนคำร้องแล้ว มีคำสั่งให้ยกคำร้องดังกล่าว(อันดับ 289,279 แผ่นที่ 2,336)

โจทก์ทั้งสองจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 339)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าทางใต้สวน ข้อเท็จจริงยังฟังไม่ได้ว่าโจทก์เป็นคนยากจน ถึงกับไม่มีทรัพย์สินพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมชั้นฎีกา ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่อนุญาต ให้โจทก์ฎีกาอย่างคนอนาถานั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของโจทก์ หาก โจทก์ยังติดใจฎีกาก็ให้นำเงินค่าธรรมเนียมมาชำระต่อศาลชั้นต้นภายในกำหนดสิบ ห้าวันนับแต่วันทราบคำสั่งนี้

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าทางใต้สวน ข้อเท็จจริงยังฟังไม่ได้ว่าโจทก์เป็นคนยากจน ถึงกับไม่มีทรัพย์สินพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมชั้นฎีกา ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่อนุญาต ให้โจทก์ฎีกาอย่างคนอนาถานั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของโจทก์ หาก โจทก์ยังติดใจฎีกาก็ให้นำเงินค่าธรรมเนียมมาชำระต่อศาลชั้นต้นภายในกำหนดสิบ ห้าวันนับแต่วันทราบคำสั่งนี้

(สุทิน นนทแก้ว-ประเสริฐ บุญศรี-บุญส่ง วรรณกลาง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น